

【法院裁判要旨】

江苏省江阴市人民法院经审理认为：肇事车辆的赔偿责任主体负有相应的赔偿责任，采信交通警察大队作出的事故责任认定，确定由秦某承担80%的赔偿责任。根据交警查明事实，事发时秦某派送某速递公司快递，结合秦某陈述，秦某系为某物流公司从事快递收发工作。某速递公司未提供证据证明某物流公司具有快递业务经营许可，因此某速递公司系将快递业务分包给不具有特许经营许可的某物流公司。根据《快递暂行条例》第十三条第三款关于“快递从业人员因执行工作任务造成他人损害的，由快递从业人员所属的经营快递业务的企业依照民事侵权责任相关法律的规定承担侵权责任”的规定，某速递公司将快递业务分包给不具有特许经营主体，应承担快递员执行任务造成他人损害的赔偿责任。至于某速递公司与某物流公司之间签订合同约定由被特许人即某物流公司承担责任，属于两者之间协商约定，不足以对抗合同之外第三人，故对某速递公司的辩称意见，不予采纳，其公司可在履行赔偿责任后根据合同约定另行主张。陆某损失1239733.50元，由某速递公司赔偿999786.8元($1199733.50 \times 0.8 + 40000$)，其中给付陆某750478.63元，给付某医院249308.17元。

江苏省江阴市人民法院依照《中华人民共和国保险法》第十条、第十三条、第十四条、第十七条之规定，判决如下：

一、某速递公司应赔偿陆某损失999786.80元，其中给付陆某750478.63元，给付某医院249308.17元，于判决生效之日起十日内履行完毕；

二、驳回陆某的其他诉讼请求。

某速递公司不服一审判决，提出上诉。江苏省无锡市中级人民法院经审理认为：关于案涉交通事故赔偿责任主体及责任比例问题。事故认定书载明，事发时秦某驾驶无牌电动三轮车为某速递公司派送快递。根据秦某、某物流公司关于双方之间用工事实的陈述以及承包协议书、保险单等有关内容，秦某派送快递工作须无条件接受某物流公司的领导、监督和管理，秦某工资收入须经某物流公司考核后确定，保险单亦显示秦某系某物流公司雇主责任险下的员工，应当认定秦某与某物流公司之间存在人身和财产关系的依附性，秦某派送快递

的行为系在执行某物流公司的工作任务。根据《中华人民共和国民法典》第一千一百九十一条“用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由用人单位承担侵权责任。用人单位承担侵权责任后，可以向有故意或者重大过失的工作人员追偿”以及《快递暂行条例》第十三条第三款“快递从业人员因执行工作任务造成他人损害的，由快递从业人员所属的经营快递业务的企业依照民事侵权责任相关法律的规定承担侵权责任”的规定，本案中，秦某发生交通事故造成的损害后果，应由用人单位某物流公司承担侵权责任。

另外，经审理查明，某物流公司作为经营快递业务的企业，并未取得快递业务经营许可证，即不符合《中华人民共和国邮政法》第五十一条“经营快递业务，应当依照本法规定取得快递业务经营许可；未经许可，任何单位和个人不得经营快递业务”以及《快递暂行条例》第十七条“经营快递业务，应当依法取得快递业务经营许可”所规定的经营快递业务的资质条件。而某速递公司在与某物流公司签订《特许经营合同》时未对某物流公司是否具有相应资质条件进行审查便将快递业务发包给某物流公司，存在选任过错，参照《中华人民共和国民法典》第一千一百九十三条“承揽人在完成工作过程中造成第三人损害或者自己损害的，定作人不承担侵权责任。但是，定作人对定作、指示或者选任有过错的，应当承担相应的责任”的规定，某速递公司对某物流公司侵权责任应当承担相应责任。某速递公司上诉主张依据其公司和某物流公司签订的《特许经营合同》的约定其公司对外不承担侵权责任，于法无据，本院不予采纳。根据双方过错类别和程度大小，本院酌定陆某因交通事故造成的损害后果，除去其自担20%的责任外，剩余部分由某物流公司、某速递公司分别承担80%、20%的赔偿责任为宜。据此，陆某损失1239733.50元，由某物流公司赔偿799829.44元，由某速递公司赔偿199957.36元。因一审中陆某同意其结欠某医院医疗费249308.17元在判决赔偿款中优先返还，故本院确定某速递公司赔偿款199957.36元直接支付给某医院，某物流公司赔偿款中支付某医院49350.81元、赔偿陆某750478.63元。

江苏省无锡市中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百九

十一条、第一千一百九十三条,《中华人民共和国邮政法》第五十一条,《快递暂行条例》第十三条第三款、第十七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定,判决如下:

一、撤销江阴市人民法院(2022)苏0281民初15099号民事判决;

二、某物流公司应于本判决生效之日起十日内赔偿陆某损失799829.44元,其中支付陆某750478.63元、支付某医院49350.81元;

三、某速递公司应于本判决生效之日起十日内赔偿陆某损失199957.36元,该款直接支付给某医院;

四、驳回陆某的其他诉讼请求。

【法官后语】

对于特许经营模式下的快递交通事故,快递公司(特许人)将快递业务发包给未取得快递业务经营许可的本地物流企业(被特许人),本地物流企业员工执行工作任务过程中发生交通事故造成第三人损害时,快递公司应否承担赔偿责任,实践中存在不同认识,呈现出多种判决模式,包括:(1)无责任,即由本地物流企业对外承担责任,快递公司不承担责任;(2)全部责任或替代责任,即由快递公司对外承担责任;(3)连带责任,即由本地物流企业对外承担侵权赔偿责任,在本地物流企业不具有快递主体资格情况时,快递公司承担连带赔偿责任,或从外观主义、权责利一致、第三人保护等出发,快递公司和本地物流企业承担连带责任;(4)补充责任,即由本地物流企业先承担赔偿责任,本地物流企业无力赔偿或赔偿不足情况下由快递公司承担赔偿责任。

笔者认为,基于快递公司和本地物流企业之间均为独立法人主体,本地物流企业在特许范围内从事快递业务,对外独立承担民事责任,本地物流企业的员工侵权行为一般与快递公司没有直接关系,直接判决快递公司对外承担全部赔偿责任缺乏法律依据。而连带责任是一种较为严格和特殊的责任形式,只有在法律规定特定情形下应当承担连带责任,或者当事人之间通过明确约定来确定连带责任时,才可以要求相关主体承担连带责任。在快递特许经营模式下的交通事故责任认定中,同样需要依据具体的法律规定和实际情况来判断是

否存在连带责任以及由谁承担。另外，补充责任是一种次要责任，是基于与首要责任人的某种特定法律关系或存在某种与责任来源事实相关的过错而承担责任的，侵权法上的补充责任主要应用在安全保障义务的情形。从快递工作来看，快递公司对本地物流企业、快递员的监督控制和管理主要是保证快递包裹安全、及时送达，其他方面并不承担管理职责，快递公司对不特定的第三人也不负有安全保障义务，故不应判决快递公司承担补充责任。

特许经营模式下快递公司应承担与其过错相适应的赔偿责任。快递公司作为专业从事快递业务的经营主体，其对法律法规关于经营快递业务的有关规定应为明知，应当依法依规开展经营活动。依据有关法律法规关于经营快递业务的规定，经营快递业务，应当依照法律规定取得快递业务经营许可；未经许可，任何单位和个人不得经营快递业务。快递公司在与本地物流企业签订《特许经营合同》时应应对本地物流企业是否具有相应资质条件进行审查。

本案中，某速递公司将快递业务发包给未取得快递业务经营许可的某物流公司，存在选任过错，参照《中华人民共和国民法典》第一千一百九十三条“承揽人在完成工作过程中造成第三人损害或者自己损害的，定作人不承担侵权责任。但是，定作人对定作、指示或者选任有过错的，应当承担相应的责任”的规定，某速递公司对某物流公司侵权责任应当承担与其公司选任过错相适应的按份赔偿责任。根据双方过错类别和程度大小，除去受害人自担20%的责任外，剩余部分由某物流公司、某速递公司分别承担80%、20%的赔偿责任为宜。

编写人：江苏省无锡市中级人民法院 杨志 杜凤君

在驾驶人无证驾驶无牌摩托车侧滑坠落路边 深沟造成的单方交通事故中，道路管理部门等 相关单位应否赔偿须根据过错责任认定

——蓝某、覃某诉某公路养护中心等机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区南宁市中级人民法院(2022)桂01民终12111号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):蓝某、覃某

被告(被上诉人):某公路养护中心、某县住房和城乡建设局(以下简称某县住建局)、某交通公司、某工程公司、某交通设计公司

【基本案情】

2020年1月10日22时许,原告蓝某、覃某的亲人覃某某驾驶摩托车行驶至某路段时,由于天色昏暗且道路未设置路灯和防护栏,覃某某驾车发生侧滑坠入道路旁2.2米边沟致死。原告认为,被告作为公路管理方,对辖区内的公路养护有监管和维护的职责,事发路段未设置照明和防护栏,亦未设置安全警示标志,存在严重管理维护缺陷的安全隐患,与案涉事故的发生及损害后果具有直接的因果关系,应承担相应的赔偿责任。根据《公路工程技术标准》(JTG B01—2014)和《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81—2017)中的相关标

准，涉案路段应当设置防护栏和路灯，但各被告未尽相应职责，应当按照相关法律规定承担责任。

【案件焦点】

某公路养护中心、某县住建局、某交通公司、某工程公司、某交通设计公司对覃某某死亡是否存在过错，应否承担赔偿责任。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区马山县人民法院经审理认为：本案是机动车交通事故责任纠纷，因道路管理维护缺陷导致机动车发生交通事故造成损害，或者因设计、施工单位未按照法律法规、规章或者国家标准、行业标准、地方标准的强制性规定设计、施工，致使道路存在缺陷并造成交通事故，受害人有权请求相关单位承担相应赔偿责任。

某交通设计公司就案涉公路所作的设计方案已取得自治区交通行政主管部门的原则同意，其所作的设计符合国家和行业的强制性标准；施工单位某工程公司已严格按照业主、设计单位的相关要求进行规范施工，并已通过竣工验收，建设项目综合评价为优良；某公路养护中心正式接养案涉公路后，亦按照规范要求对接养路段进行养护。特别需要指出的是，死者覃某某在没有取得机动车驾驶证的情况下夜间驾驶无号牌摩托车，其行为存在严重安全隐患和重大过错，且家属于事故发生后，明确表示不要求公安交管部门立案调查，致使公安交管部门没有对涉案交通事故的原因及责任作出明确认定。蓝某、覃某既没有举出相应的证据证实发生涉案事故路段的道路建设单位、施工单位或者道路管理者对涉案交通事故负有责任，也没有举出任何证据证实各被告单位对其请求赔偿的各项经济损失存在因果关系。蓝某、覃某未能举出充分的证据证明其主张，其诉讼请求，证据不足，不予支持。

广西壮族自治区马山县人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款和《中华人民共和国侵权责任法》第六条，《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律

